

झोरा_क्षेत्रको_जग्गा_सम्बन्धी_ऐन_२०२८

English title: Jhora Area Land Act, 1971

झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१८ । ६ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०१८ सालको ऐन नं. १३ । झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हतिको लागि मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाहरुको जङ्गल फडानी भएको झोरा क्षेत्रको जग्गाको समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजधरिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०१८" रहेको छ । (२) यो ऐन मोरङ्ग, सुनसरी र झापा जिल्लाको झोरा क्षेत्रहरुमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको मिति देखि तोकदिएको झोरा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ऐन लागू भएको मतिरि स्थान:- । (१) मोरङ्ग सुनसरी र झापा जिल्लाहरुका झोरा क्षेत्रहरुमा मतिरि २०१८ । ८ । १ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र- २०१८ । ७ । २९) । (२) सुनसरी जिल्लाको उल्लिखित क्षेत्रमा मतिरि २०३४ । १ । ५ देखि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र- २०३४ । १ । ५) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "झोरा क्षेत्र" भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जङ्गल फडानी गरी बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ । (ख) "जग्गावाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएको वा त्यस्तो दर्ता गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिसम्मझनुपर्छ । (ग) "रैती" भन्नाले झोरा क्षेत्रको जग्गा आवाद गरी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गरी कमाई सोही ठाउँमा बसोवास गरी आएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनुपर्छ । ३. जग्गावालाको हक समाप्त हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गामा जग्गावालाको आफ्नै खेती गरी आएको नभै रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गावालाको सबै कसिमिको हक र अधिकार समाप्त हुनेछ । (२) यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै कसिमिले झोरा क्षेत्रको जग्गा पाउने भईसकेको भए पनि सो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सो बमोजमि झोरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने वा नजिको नाउँमा दर्ता हुनेछैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि जग्गामा हक समाप्त हुने जग्गावालालाई सो जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सो जग्गामा लागेको मालपोतको रकमको पाँच दोब्बरमा नबढाई तोकिए बमोजमिको क्षतपूरति दिनेछ । तर प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि दर्ता भई नसकेको कुनै जग्गाको क्षतपूरति दिइनेछैन । (४) जग्गावालाले उपदफा (३) बमोजमि पाउने क्षतपूरतिको रकम तोकिएको कार्यालय वा संस्थाबाट तोकिए बमोजमि पाउनेछ ।

४. जग्गाको बकिरी वतिरण: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको झोरा क्षेत्रको जग्गा सोही क्षेत्रमा बसोवास गरी घटीमा एक वर्षदेखि खेती गरी कमाई आएको रैतीलाई नजिको परिवार संख्याको वचिर गरी बढीमा चार बगिहासम्मको दरले तोकिएको अधिकारीले तोकिएको मोलमा तोकिए बमोजमि बकिरी वतिरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकिरी वतिरण गरी बाँकी रहन आएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजमिका व्यक्तिलाई तोकिएको मोलमा तोकिएबमोजमि बकिरी वतिरण गर्नेछ । ५. जग्गा दर्ता गर्ने: (१) दफा ४ बमोजमि बकिरी वतिरण भएको जग्गा तोकिएको अधिकारीले बकिरी वतिरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा तोकिए बमोजमि दर्ता कतिबमा दर्ता गरी त्यसको प्रमाणिक प्रतिलिपि सम्बन्धित माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता कतिबको प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा पाउने व्यक्तिको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गर्नुपर्छ । ६. जग्गा प्राप्त गर्नेले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु: दफा ४ बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले देहायको शर्तहरु पालन गर्नुपर्छ :- । (क) सो जग्गाको तोकिएको मोल तोकिए बमोजमि एकैमुष्ट वा कसितावन्दीमा तोकिएको समयमा तोकिएको कार्यालयमा नगदीमा बुझाउनु पर्छ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा कसितावन्दीमा तरिनुपर्ने रकम एक वा सो भन्दा बढी कसितावन्दी रकम तोकिएको समय अगावै बुझाउन यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । (ख) सो जग्गाको बुझाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तान नभएसम्म दफा ४ बमोजमि प्राप्त गरेको जग्गा बेचबखिन, दान दातव्य आदि कुनै कसिमिले हक छाडी पनि र कृषि विकास बैंक वा कसिनालाई ऋण पनि कानूनद्वारा स्थापित संस्था वा तोकिएको प्रशासनलाई बाहेक अरु व्यक्तिलाई धत्ति बन्धक राख्न हुँदैन । (ग) सो जग्गामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि लाग्ने मालपोत सो जग्गा दर्ता गरेको सालदेखि नै तरिनुपर्छ । ७. विशेष अदालतको कार्यवधि अपनाउन र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने: यस ऐन अन्तर्गतका काम कारबाई गर्दा उठेको मुद्दा मामलाको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यवधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । ८. दण्ड सजाय: (१) कसैले झुठा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा वा दफा ६ को कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिले प्राप्त गरेको जग्गा र सो जग्गा प्राप्त गर्दा बुझाएको रकम जफत गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत काम कारबाई गर्दा कसैले बाधा वरिोध गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । ९. उजूर वा पुनरावेदन नलाग्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि तोकिएको अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाई वा नर्णय उपर कुनै अदालतमा नालेस, उजूर वा पुनरावेदन लाग्ने छैन । तर तोकिएको अधिकारीको तयस्तो नर्णय उपर उजूर परेमा नेपाल सरकारले दोहोर्‍याई हेर्न सक्नेछ ।